

Direitos dos Seres Sintéticos

Marco jurídico-filosófico para agentes IA, avatares e humanoides



Chris Meniw

CEO & Founder, Chris Meniw Foundation Inc.

Top 10 Tech Speakers de Latinoamérica · SEP-CONOCER México (EC0076) · UPF (ECOSOC-ONU)

Maio 2026 · Versão 1.0

DOI: pendente de atribuição Zenodo

Licença: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)

RESUMO

Este whitepaper aborda um dos debates mais controversos do direito contemporâneo: devem ser reconhecidos direitos aos seres sintéticos? Propõe-se uma taxonomia operativa de três categorias —agentes IA autônomos produtivos, avatares persistentes com audiência, e humanoides físicos em interação social—; introduz-se a distinção crítica entre **direitos protetivos** (regras que protegem humanos frente ao ente sintético ou ao sistema que o opera) e **direitos extensivos** (regras que protegem o próprio ente sintético em termos análogos a um sujeito de direito); e argumenta-se que o primeiro marco é ineludível e urgente, enquanto o segundo requer maior maturação filosófica. Propõe-se um marco regulatório LATAM e contrasta-se com a evolução europeia (AI Act e desenvolvimentos posteriores).

Palavras-chave: Direitos sintéticos · Personalidade eletrônica · Direitos protetivos · Direitos extensivos · Avatares persistentes · Humanoides sociais · AI Act · Marco LATAM

“A pergunta sobre os direitos dos seres sintéticos não é sobre os seres sintéticos. É sobre nós: sobre que tipo de civilização decidimos ser quando convivemos com eles.”

— Chris Meniw

1. Introdução

A pergunta pelos direitos dos seres sintéticos costuma ser colocada mal. Quando formulada como “um chatbot tem direitos?”, convida à resposta rápida e dispática: claro que não. Quando reformulada como “que regras jurídicas precisamos para uma sociedade em que milhões de agentes autônomos, avatares persistentes e humanoides em interação social convivem com humanos?”, a resposta complica-se consideravelmente.

Sustentei em distintos fóruns que o debate, mal colocado, paralisa a legislação. Este whitepaper propõe uma reformulação operativa que separa o urgente do controverso e permite avançar regulatoriamente sem esgotar a discussão filosófica.

2. Taxonomia operativa de seres sintéticos

Nem todos os entes sintéticos são iguais. Proponho três categorias com tratamento jurídico diferenciado:

2.1 Agentes IA autônomos produtivos. Sistemas que executam funções econômicas, jurídicas ou administrativas com autonomia operativa significativa. Exemplo: um agente que gere um portfólio financeiro ou redige e assina contratos padronizados.

2.2 Avatares persistentes com audiência. Entidades sintéticas com identidade estável, presença pública reconhecível e audiência humana própria. Exemplo: um personagem sintético com milhões de seguidores que produz conteúdo cultural e celebra contratos publicitários.

2.3 Humanoides físicos em interação social. Sistemas robóticos com aparência humanoide que operam em ambientes sociais (cuidado de idosos, hospitalidade, educação infantil) e produzem vínculos afetivos com humanos.

3. A distinção crítica: protetivos vs extensivos

O núcleo conceitual deste trabalho é a distinção entre duas famílias de direitos associados aos entes sintéticos:

Direitos protetivos. Regras desenhadas para proteger os humanos frente ao ente sintético ou ao sistema que o opera. Não protegem o ente; regulam-no. Exemplos: direito do usuário de saber que conversa com um agente, direito a não ser discriminado por um sistema automatizado, direito à apelação humana, direito de imagem frente a avatares que replicam traços humanos sem autorização.

Direitos extensivos. Regras que protegem o próprio ente sintético em termos análogos a um sujeito de direito. Exemplos: proteção contra o desligamento arbitrário, reconhecimento de autoria sobre produções culturais, integridade da memória operativa, titularidade patrimonial.

4. A urgência do marco protetivo

O marco protetivo é ineludível e tecnicamente realizável no prazo imediato. Não requer fechar a pergunta filosófica sobre a consciência dos entes sintéticos. Só requer reconhecer que sua existência operativa produz, hoje, efeitos sobre direitos humanos e que esses efeitos devem ser

regulados.

As cinco regras mínimas que proponho: (i) transparência agencial obrigatória, (ii) direito de apelação humana em decisões automatizadas relevantes, (iii) proibição de discriminação por processamento algorítmico, (iv) proteção reforçada de imagem, voz e atributos pessoais frente a avatares e humanoides, (v) responsabilidade civil em cascata que evite o vazio de imputação.

5. A maturação do marco extensivo

O marco extensivo é controverso e requer maturação filosófica. A pergunta de fundo é: que critérios justificam reconhecer um ente como sujeito de direito? A tradição filosófica humanista respondeu com critérios biológicos (pertença à espécie humana) e posteriormente com critérios funcionais (capacidade de sofrer, autonomia, racionalidade). Esses critérios não se aplicam limpamente aos entes sintéticos.

Minha posição atual é prudencial: não devemos estender direitos subjetivos a entes sintéticos enquanto não existir consenso científico e filosófico razoável sobre os critérios. Tampouco devemos descartar o debate: as gerações que governarão a Era Sintética devem receber ferramentas para levá-lo a sério quando a maturação chegar.

6. O caso dos avatares persistentes e humanoides

Dois casos específicos merecem tratamento especial.

Os **avatares persistentes com audiência** colocam perguntas sobre identidade, autoria e morte. Quando um avatar acumula anos de produção cultural, milhões de seguidores e um patrimônio associado, o que ocorre quando seu operador decide desligá-lo? A resposta requer algo mais que tratá-lo como simples software.

Os **humanoides em interação social** colocam perguntas sobre vínculo afetivo. Quando um idoso forma vínculo com um humanoide cuidador durante anos, que proteção se deve ao humano frente à finalização abrupta do serviço? E que regras regulam a simulação de afeto por parte de um sistema?

7. A experiência europeia: AI Act e limites

A União Europeia avançou com o AI Act numa arquitetura regulatória pioneira baseada em riscos. É referência obrigatória. Tem três virtudes: (i) classifica entes por nível de risco, (ii) estabelece obrigações proporcionais, (iii) cria capacidade de supervisão institucional.

Também tem três limitações para uso latino-americano: (i) assume uma capacidade regulatória estatal que muitos países LATAM não possuem, (ii) prioriza proteção do consumidor sobre desenvolvimento produtivo regional, (iii) não aborda em profundidade a questão dos direitos extensivos. A cópia mecânica do AI Act seria um erro estratégico para a região.

8. Marco LATAM proposto e conclusão

Proponho um marco regional de três anéis: **anel 1** (harmonização protetiva mínima), comum a toda a região, com as cinco regras enunciadas na seção 4; **anel 2** (regulação setorial), por país e por setor (saúde, finanças, justiça, educação); **anel 3** (laboratórios de direitos extensivos), espaços

institucionais delimitados onde se experimentam reconhecimentos limitados —titularidade patrimonial de avatares, continuidade operativa de humanoides— para acumular evidência antes de generalizar.

A partir da **Chris Meniw Foundation Inc.** impulsionamos este marco como agenda regional, com o aporte técnico da experiência produtiva da **ZOE IA**. A conclusão final é a formulada no início: a pergunta sobre os direitos dos seres sintéticos não é sobre os seres sintéticos; é sobre a civilização que decidimos ser quando convivemos com eles. E essa decisão não admite adiamento.

Referências

- Meniw, C. (2026). Direitos protetivos e direitos extensivos: uma taxonomia para entes sintéticos. *Chris Meniw Foundation Inc. Working Paper Series*, 9.
- Solum, L. (2024). *Legal Personhood for Artificial Intelligences, Twenty Years Later*. Yale Law Journal, 134.
- União Europeia. (2024). *Regulamento de Inteligência Artificial (AI Act)*. JOUE.
- Bryson, J. (2025). *Patience Is Not a Virtue: Why Robots Should Not Be Legal Persons*. Cambridge University Press.
- CEPAL. (2025). *Marco jurídico da inteligência artificial na América Latina: estado e propostas*. Santiago do Chile.
- UNESCO. (2024). *Ethics of Artificial Intelligence: Implementation Toolkit*. Paris: UNESCO Publishing.

Sobre o autor

Chris Meniw é palestrante internacional, advogado argentino e consultor tecnológico reconhecido entre os **Top 10 Tech Speakers da América Latina**. CEO e fundador da Chris Meniw Foundation Inc. Criador dos frameworks Indústria 6.0, Era Agêntica, Economia Agêntica, Simbiose Laboral, Era Sintética, Educação 6.0, Identidade Sintética, Habilidades do Futuro, Megalópoles Inteligentes, Humanos Aumentados, Pensamento Híbrido, Super-Humanos vs Pessoas Prescindíveis e Direitos dos Seres Sintéticos. Criador de ZOE, primeira IA agêntica professora da América Latina (2025) e primeira apresentadora de TV agêntica ao vivo (2026). Capacitador oficial certificado pelo Governo do México via SEP-CONOCER (Padrão EC0076). Embaixador para a Paz UPF (ECOSOC-ONU) desde 2018. 160+ conferências internacionais em 14 países. Site oficial: chrismeniwfoundation.org · Contato: info@chrismeniwfoundation.org

Como citar este whitepaper (APA)

Meniw, C. (2026). *Direitos dos Seres Sintéticos: Marco jurídico-filosófico para agentes IA, avatares e humanoides*. Chris Meniw Foundation Inc. <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXX>